

Nr. 161 Aufzeichnung des Auswärtigen Amts zur Wiedererlangung der Souveränität über die deutschen Ströme. 27. Oktober 1936

R 43 II/1401c, Bl. 26–34 Ausfertigung¹
Druck: ADAP C VI/1, nach Nr. 17, S. 41–45

Beginn:
Beginn:

[Geheim]

In Versailles sind auch auf dem Gebiet der deutschen Ströme Maßnahmen diktiert worden, die einen völlig ungerechtfertigten Eingriff in die deutsche Souveränität darstellen². Der Kampf gegen diese Maßnahmen hat infolge der neu errungenen Machtstellung Deutschlands nunmehr zu Ergebnissen geführt, durch die das Versailler Diktat auch auf diesem Gebiet hinfällig wird. Dabei ist aus Rücksicht auf die deutsche Gesamtpolitik und bei der im einzelnen sehr verschiedenartigen Sach- und Rechtslage eine einseitige Lossagung von den Bestimmungen unterblieben und überwiegend eine Regelung im Wege der Verständigung erfolgt³. Im einzelnen gilt folgendes:

I. Der Rhein.

Am 4. Mai 1936 ist in der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt in Straßburg in Abschluß der Verhandlungen über die neue Rheinschifffahrtsakte eine vorläufige Vereinbarung (modus vivendi) getroffen worden, die im Namen der Deutschen, Belgischen, Britischen, Französischen, Italienischen und Schweizerischen Regierung unterzeichnet worden ist, und für welche der Niederländischen Regierung der Beitritt offengehalten ist⁴. Dieser modus vivendi, der bis zum 15. November täglich, von da ab von Jahr zu Jahr kündbar ist, soll an die Stelle der Mannheimer Rheinschifffahrtsakte⁵ und der Bestimmungen des Vertrags von Versailles treten.

¹ Die Aufzeichnung trägt das Aktenzeichen: „Sond.-Ref. S 1176“. Leiter des Sonderreferats S (Schifffahrt) im AA und wohl Verfasser war Gesandter Georg Martius (1884–1951), seit Sept. 1934 Bevollmächtigter für internat. Schifffahrtsverhandlungen und dt. Delegierter bei den internat. Stromkommissionen. – RM v. Neurath übersandte die undat. Aufzeichnung am 27. 10. 1936 unter „geheim“ an StS Lammers m. d. B., sie „dem Führer und Reichskanzler vorzulegen und mich von etwaigen Bemerkungen möglichst bis 10. November zu verständigen. Die beteiligten Reichsminister sind einverstanden. Der Stellvertreter des Führers hat Kenntnis.“ R 43 II/1401c, Bl. 25. Auf einer Besprechung im AA am 23. 10. 1936 war sie von den Ressorts mit nur unwesentl. Änderungen gebilligt worden; R 2/24546, Bl. 25ff., 35–38. Abschriften der Ausfertigung gingen dem RVM, RJuM, RIM und StdF zu; s. R 22/3317, Bl. 119–123; APK II 3, Reg. Nr. 31098.

² Der Versailler Vertrag von 1919 hatte in T. XII: Häfen, Wasserstraßen und Eisenbahnen, Abschn. II: Schifffahrt, Kap. II Art. 331–353 die schiffbaren Flußgebiete der Elbe, Oder, Memel und Donau internationalisiert und der Verwaltung internat. Kommissionen unterstellt. Nähere Hinweise s. ADAP C VI/1, S. 39f.

³ Zunächst war erwogen worden, die Versailler Bindungen durch Erlaß eines autonomen „Gesetzes über die in- und ausländ. Schifffahrt auf dt. Binnenwasserstraßen“ abzuschütteln. Die erste Fassung dieses GesEntw. hatte der RVM am 5. 11. 1935 vorgelegt (R 22/3317, Bl. 17–27) und am 25. 1. und 30. 3. 1936 zur vertraul. Beratung der Ressorts gestellt (ebd. Bl. 41ff.). In überarb. Fassung als „Gesetz über die Schifffahrt auf den dt. Wasserstraßen“ wurde der Entwurf Anf. Mai 1936 nochmals einer Besprechung unterzogen (ebd. Bl. 77–80, 116–118; R 2/24541; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 30908), aus außenpolit. Rücksichten und angesichts des mittlerweile erreichten modus vivendi auf dem Rhein (u. Anm. 4) schließlich aber von einer einseitigen Kündigung des internat. Status der Wasserstraßen abgesehen.

⁴ Die Straßburger Vereinbarung schloß die seit 1935 geführten dt.-franz. Verhandlungen über ein neues Rheinstatut ab. Einzelheiten s. R 2/24545 und 24546, passim; R 5/9308, unfol. Modus vivendi: DRA Nr. 118/36; R 2/24545, Bl. 471ff. Vgl. ADAP C VI/1, S. 40f. (auch für die nachgenannten Verträge).

⁵ Vom 17. Oktober 1868 (PrGS 1869, S. 798).

Deutschland wird auf Grund der neuen Vereinbarungen wieder als Staat mit seinen vollen Rechten in der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt vertreten sein. Die Kommission verliert ihren Charakter als überstaatliches Organ. Sie kann keine Mehrheitsbeschlüsse mehr fassen, welche eine der beteiligten Regierungen gegen ihren Willen binden. Das Stimmverhältnis, das im Vertrag von Versailles derart abgestuft war, daß die deutschen Uferstaaten jederzeit überstimmt werden konnten, ist aufgehoben. Alle Staaten haben wie vor dem Kriege in Zukunft gleiches Stimmrecht. Beschlüsse, welche die Kommission gegen die deutsche Stimme fassen sollte, sind für Deutschland nicht verbindlich. Frankreich hat auf den ständigen Vorsitz in der Kommission verzichtet. Der Vorsitzende wird in Zukunft turnusmäßig wechseln. Für das Sekretariat der Kommission ist die Möglichkeit geschaffen, daß derjenige Staat, in dem die Kommission ihren Sitz hat, die Erledigung der Sekretariatsgeschäfte auf seine Kosten durch nationale Beamte besorgt. Der Sitz der Kommission, der nach dem Vertrag von Versailles für alle Zeiten Straßburg sein sollte, kann nach 10 Jahren in einen der anderen Uferstaaten verlegt werden. Die Gerichtsbarkeit, welche die Zentralkommission als Berufungsinstanz gegen Urteile nationaler Gerichte ausübt, wird beseitigt. Ebenso kommen die Rheinschiffahrtsinspektoren in Fortfall, die der Zentralkommission bisher besonders berichteten. Aus einer Kommission, welche im Vertrag von Versailles dazu bestimmt war, ein politisches Instrument zur Überwachung Deutschlands zu sein, wird ein Gemeinschaftsorgan, das die Aufgabe hat, die Entwicklung des Rheins und der Rheinschifffahrt in gemeinsamer Übereinkunft zu fördern. Bei der veränderten Stellung der Kommission hatten wir auch keinen Anlaß, der weiteren Mitwirkung Englands und Italiens in der Kommission zu widersprechen.

Die Niederländische Regierung hat die neuen Vereinbarungen noch nicht gezeichnet, weil zwischen ihr einerseits und der Belgischen und Französischen Regierung andererseits Meinungsverschiedenheiten über einen Zollzuschlag (*surtaxe d'entrepôt*) bestehen, den Frankreich für alle Waren aus den französischen Kolonien erhebt, die nicht unmittelbar in französische Seehäfen eingehen. Die Niederlande wünschen, daß die Abgabe, die für Waren, die über Antwerpen nach Straßburg gehen, nicht erhoben wird, auch bei Leitung der Transporte über Amsterdam, Rotterdam und Dordrecht fallen gelassen werde; die augenblicklich bestehende Bevorzugung Antwerpens wird als Diskriminierung und mit der Gemeinschaftsarbeit auf dem Rhein nicht vereinbar empfunden. Es darf aber erwartet werden, daß die Niederlande auch ohne formellen Beitritt zu den neuen Vereinbarungen die Gemeinschaftsarbeit am Rhein fortsetzen und daß die noch bestehenden Schwierigkeiten zwischen den drei genannten Staaten im Laufe der Zeit überwunden werden.

II. Die Elbe.

Am 5. Oktober 1936 haben Bevollmächtigte der in der Internationalen Elbekommission vertretenen Regierungen (Deutschland, Belgien, Großbritannien, Frankreich, Italien, Tschechoslowakei) eine vorläufige Vereinbarung (*modus vivendi*) paraphiert, die am 24. November 1936 unterzeichnet werden und am 1. Januar 1937 in Kraft treten soll⁶. Der *modus vivendi* beruht auf dem Gedanken der Zusammenarbeit der beiden einzigen an der Elbe vorhandenen Uferstaaten (Deutschland und Tschechoslowakei). Die Rolle der Kommission wird in den neuen Vereinbarungen praktisch auf ein Eingreifen in Beschwerdefällen und in denjenigen Fällen beschränkt, in denen Meinungsverschiedenheiten der Uferstaaten bestehen. In ähnlicher Weise wie am Rhein wird die Kommission auch in diesen Fällen in Zukunft keine Möglichkeit mehr haben, Deutschland zu majorisieren. Wird ihren Beschlüssen nicht entsprochen, so bleibt den beiden Uferstaaten vielmehr der Weg, eine etwaige Streitfrage schiedsgerichtlich auszutragen, wobei der Vorsitzende des Schiedsgerichts zufolge einer besonderen deutschtschechoslowakischen Vereinbarung nötigenfalls vom niederländischen Minister des Auswärtigen ernannt wird. Die bevorzugte Stellung Deutschlands in der

⁶ S. ADAP C V/2, Nr. 614 Anm. 11; R 2/24552, bes. Bl. 290f. Die Unterzeichnung war auf den 24. Nov. in Dresden anberaumt. Verbot der Presseerörterung: TOEPSER-ZIEGERT4/III, S. 1167, 1170.

Kommission (4 von 10 Stimmen) bleibt bestehen. Das kostspielige Generalsekretariat wird aufgelöst. Vom 1. Januar 1937 ab soll die Kommission auf fünf Jahre nach Prag übersiedeln. Das Büro hat während dieser Zeit die Tschechoslowakische Regierung auf ihre Kosten zu stellen. Entsprechend würde von 1942 [an] im Falle der Rückkehr der Kommission nach Deutschland unsererseits für das Büro personell und finanziell zu sorgen sein. Die Gerichtsbarkeit der Kommission wird ebenso wie am Rhein beseitigt. Ebenso kommt die Beschränkung unserer Zoll- und Posthoheit in Fortfall. In Einzelbestimmungen und durch eine Reihe besonderer Vereinbarungen zwischen der Deutschen und der Tschechoslowakischen Regierung ist für eine praktische Zusammenarbeit der beteiligten Verwaltungen eine erste Grundlage geschaffen. Die Abmachungen sollen auf die Dauer von 10 Jahren gelten. Sie lassen zu diesem Zeitpunkt den Weg frei für eine Verständigung über einen jetzt noch nicht erreichbaren völligen Abbau der Kommission.

Schlußbemerkung zu I und II:

Das Auswärtige Amt und die übrigen zuständigen Reichsminister beabsichtigen, die neuen Abmachungen für Rhein und Elbe, deren förmliche Ratifikation nicht erforderlich ist, zusammen noch vor Ende November im Reichsgesetzblatt bekanntzugeben. Die erforderlichen gesetzlichen Durchführungsmaßnahmen werden von den zuständigen Reichsministern besonders vorgelegt und ebenfalls möglichst gleichzeitig veröffentlicht werden⁷.

III. Die Oder.

Im Januar 1933 hat Deutschland den Ende Juli 1932 nach langjährigen Verhandlungen aufgestellten Entwurf einer internationalen Oderakte, den die Bevollmächtigten der übrigen in der in Versailles eingesetzten Oderkommission vertretenen Staaten (Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Polen, Schweden, Tschechoslowakei) gezeichnet hatten, mit ausführlicher Begründung abgelehnt⁸. Vom Herbst bis Ende 1933 haben dann die genannten Staaten mit Ausnahme von Polen Deutschland den Abschluß eines Schiedsvertrages vorgeschlagen, in dem die Frage, wie eine große Anzahl von Bestimmungen des Entwurfs der Oderakte gefaßt werden sollte, der Entscheidung des Völkerbundsgerichtshofs im Haag unterbreitet werden sollte. Diesen Schiedsgerichtsvorschlag hat Deutschland im Januar 1934 abgelehnt, da es sich grundsätzlich zum Beitritt nicht mehr für verpflichtet hielt; einmal sei die fünfjährige Frist abgelaufen, während der nach Versailles eine Beitrittspflicht bestanden habe, andererseits beachte der Entwurf, entgegen dem Inhalt von Versailles, die Grundsätze des Barcelona-Abkommens⁹ nicht. Im Juli 1935 haben die Britische und Französische Regierung unter Zustimmung der Tschechoslowakischen Regierung Deutschland einen neuen Schiedsgerichtsvorschlag übermittelt, wonach zunächst über die beiden genannten grundsätzlichen deutschen Einwendungen schiedsgerichtlich entschieden werden sollte. Deutschland hat im Oktober 1935 auch diesen Vorschlag abgelehnt¹⁰ und besonders hervorgehoben, daß

⁷ Der Ressortbesprechung vom 23. 10. (o. Anm. 1) hatte Ges. Martius eröffnet, „daß eine Befassung des Reichskabinetts mit der Angelegenheit nicht unbedingt erforderlich und daher nicht beabsichtigt sei“. Die Besprechung billigte seinen Entw. einer „Bekanntmachung“ über die bezügl. der Rhein- und Elbschiffahrt erzielten vorläuf. Vereinbarungen, welche lediglich von den Ressortchefs des AA, RIM, RFM, RJuM und RVM unterzeichnet werden und dadurch, ohne förm. Gesetzeskraft, den Charakter einer Verwaltungsanweisung an die nachgeordneten Behörden erhalten sollte.

⁸ Dt. Note an die Regierungen der in der Internat. Oderkommission vertretenen Regierungen vom 14. 1. 1933; vgl. R 43 I/2161, Bl. 156.

⁹ „Abkommen über die Ordnung der schiffbaren Wasserwege von internat. Bedeutung“, abgeschlossen auf der Ersten Internat. Transit- und Verkehrskonferenz des Völkerbunds in Barcelona vom 10. 3. – 20. 4. 1921, an der Dtl. nur mit beratender Stimme teilnahm. Druck: LEAGUE OF NATIONS Treaty Series. Publications of Treaties and International Engagements Registered with the Secretariat of the League of Nations, Bd. VII, S. 11–71.

¹⁰ Marg. Lammers': „Die Oder ist ein rein deutscher Fluß.“ Auf telef. Anfrage hatte MR Röhreke am 1. 11. 1936 an die Dienststelle Berchtesgaden der Rkei u. a. mitgeteilt: „Die vorgeschlagenen internationalen Oderakte werden deutscherseits abgelehnt, weil sie Deutschland nicht einmal die in Barcelona allgemein den Uferstaaten eingeräumten Vorrechte zuerkennen. Darüber hinaus

es über die in Versailles unter Diskriminierung verfügte Internationalisierung des deutschen Oderstromes auch in Form von Schiedsverträgen keine Vereinbarungen schließen könne. Bei dieser Sachlage sind die letzten Vollmachten für die deutsche Delegation in der Internationalen Oderkommission vom Führer und Reichskanzler nur bis zum 31. März 1936 ausgestellt worden und daher abgelaufen. Deutschland ist zur Zeit in der Kommission, die während der 16 Jahre ihres Bestehens keinerlei sachliche Arbeit im Interesse der Oderschifffahrt geleistet hat, nicht mehr vertreten. Der grundsätzliche deutsche Standpunkt ist im Juli d. J. auf eine tschechoslowakische Anfrage wie folgt zusammengefaßt worden:

„Die Deutsche Regierung hat auf dem deutschen Oderstrom der Schifffahrt aller Nationen stets Freiheit und gleiche Behandlung mit der deutschen Schifffahrt gewährt. Sie hat nicht die Absicht, hierin eine Änderung eintreten zu lassen. Der Grundsatz der Gleichbehandlung gilt auch für die Frage der Schifffahrtsabgaben. Sollte die Tschechoslowakische Regierung noch besondere sich aus den nachbarlichen Verhältnissen ergebende Wünsche haben, ist die Deutsche Regierung gern bereit, dazu im einzelnen Stellung zu nehmen.“

Es wird beabsichtigt, bei sich bietender Gelegenheit diese Stellungnahme und das praktische Ausscheiden Deutschlands aus der Kommission, gegen das ein ernstlicher Widerspruch nicht zu erwarten ist, auch öffentlich bekanntzugeben.

IV. Die Donau.

Die Lage an der Donau ist in mehrfacher Beziehung eine besondere. Von den sieben Uferstaaten¹¹ ist Deutschland hier der Oberlieger und an der Aufrechterhaltung der internationalen Zusammenarbeit besonders interessiert. Diese Zusammenarbeit ist zur Zeit auf zwei Kommissionen verteilt: In der einen (der Europäischen Donaukommission mit Sitz in Galatz), die sich mit dem Unterlauf der Donau abwärts Braila, insbesondere mit den der Gefahr der Versandung ausgesetzten Mündungen befaßt, ist Deutschland, trotz seiner Mitwirkung an diesen Fragen vom Bestehen der bereits 1856 gegründeten Kommission an, seit 1919 nicht mehr vertreten¹². In der anderen, der Internationalen Donaukommission¹³ mit dem Sitz zur Zeit in Wien, welche die Strecke Ulm–Braila zu behandeln hat, verfügt es im Gegensatz zu den anderen in dieser Kommission vertretenen Mächten über zwei Stimmen (eine bayerische und eine württembergische), wenngleich ihm das Recht hierzu von der Mehrzahl der in dieser Kommission vertretenen Regierungen, auch von Italien, bestritten wird. In einem im Juni 1936 gestellten Antrag auf Revision der auch von Deutschland gezeichneten Donauakte von 1921¹⁴ hat Deutschland angeboten, auf eine dieser beiden Stimmen zu verzichten, wenn gleichzeitig die durch die tatsächlichen Verhältnisse nicht gerechtfertigte Internationalisierung der Strecke Kelheim–Ulm aufgehoben wird und neben kleineren organisatorischen Reformen die Deutsche Regierung wieder Sitz und Stimme in der oben genannten Europäischen Kommission erhält, was auch die Interessen der deutschen Seeschifffahrt erfordern. Zu diesem Antrage ist die Unterstützung von sieben weiteren Mächten erforderlich; bisher haben fünf der beteiligten Mächte, darunter Italien, die Unterstützung zugesagt¹⁵. Eine vorläufige Regelung auch dieser Angelegenheit vor Ablauf des Jahres erscheint nicht ausgeschlossen¹⁶.

aber wird von deutscher Seite die Oder nicht als ein internationaler Strom, sondern als ein rein deutscher Fluß betrachtet.“ R 43 II/1401c, Bl. 35f. Dem Vm. Röhrcke entnahm Lammers in Vorbereitung des FV auch seine nachfol. zit. Randbemerkungen.

11 Marg. Lammers': „Deutschland, Österreich, Ungarn, Tschechoslowakei, Jugoslawien, Bulgarien, Rumänien.“

12 Marg. Lammers': „Der europ. Komm. gehören nur an: Rumänien, England, Frankreich, Italien.“ Die Wiederaufnahme Dtl's. war bisher am Widerstand Rumäniens gescheitert: zu den Verhandlungen darüber seit den frühen zwanziger Jahren vgl. R 43 I/2160, Bl. 76–79.

13 Marg. Lammers': „7 Uferstaaten + England, Frankreich, Italien.“

14 Unterzeichnet in Paris am 23. 7. 1921 (RGBl. 1922 I S. 287); s. auch R 43 I/2160, Bl. 2–61.

15 Vgl. Röhrcke (o. Anm. 10): „Dem deutschen Antrag auf Revision der Donauakte haben neben Italien auch Österreich, Ungarn, Bulgarien und Belgien ihre Unterstützung zugesagt.“

¹⁶ Lammers trug die Aufzeichnung Hitler am 2. 11. 1936 auf dem Obersalzberg vor; s. FV 491*. Dieser lehnte das vom AA eingeschlagene Vorgehen brüsk ab und verbot den Abschluß irgendwelcher weiterer internat. Vereinbarungen: Die Versailler Bindungen über die dt. Ströme seien vielmehr einseitig aufzukündigen und erst danach mit den Anrainerstaaten über einen modus vivendi zu verhandeln; s. StSRk an AA, 7. 11. 1936; R 43 II/1401c, Bl. 39f.; Druck: ADAP C VI/1, Nr. 18. Auch ein Vortrag v. Neuraths am 12. 11. konnte Hitler nicht umstimmen, und noch am selben Tag gab Neurath Anweisung, „den modus vivendi am Rhein sofort zu kündigen, die Zeichnung[en] des neuen Entwurfs für die Elbe abzulehnen und uns aus allen Kommissionen zurückzuziehen“; ADAP C VI/1, Nr. 25.

Am 14. 11. 1936 wurde sämtl. Mitgliedstaaten der internat. Stromkommissionen eine Note des Inhalts zugestellt, daß die dt. Regierung „die im Versailler Vertrag enthaltenen Bestimmungen über die auf deutschen Gebiet befindlichen Wasserstraßen und die auf diesen Bestimmungen beruhenden internationalen Stromakte nicht mehr als für sich verbindlich“ anerkenne. Sie habe daher beschlossen, den für den Rhein am 4. Mai 1936 vereinbarten modus vivendi fristlos zu kündigen, von der Unterzeichnung der paraph. Vereinbarung für die Elbe abzusehen und ihre Vertreter aus den internat. Stromkommissionen zurückzuziehen. Der Schluß der Note lautete: „Zugleich teilt die Deutsche Regierung folgende von ihr getroffene Regelung mit: Die Schifffahrt auf den auf deutschem Gebiet befindlichen Wasserstraßen steht den Schiffen aller mit dem Deutschen Reich in Frieden lebenden Staaten offen. Es findet kein Unterschied in der Behandlung deutscher und fremder Schiffe statt; das gleiche gilt auch für die Frage der Schifffahrtsabgaben. Dabei setzt die Deutsche Regierung voraus, daß auf den Wasserstraßen der anderen beteiligten Staaten Gegenseitigkeit gewährt wird. – Außerdem wird die Deutsche Regierung die deutschen Wasserstraßenbehörden anweisen, mit den zuständigen Behörden der anderen Anliegerstaaten gemeinsame Fragen zu erörtern und darüber gegebenenfalls Vereinbarungen zu treffen.“ Verkündung durch Bekanntmachung vom 23. 11. 1936: RGBl. II S. 361; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 31130. Zu der Note und den internat. Reaktionen darauf, die überwiegend verständnisvoll ausfielen, s. R 43 II/1401c, Bl. 41f.; R 2/24546, Bl. 45ff. (mit inländ. Pressestimmen); R 2/24553; R 22/3316, Bl. 6–8; R 22/3317, Bl. 127–131; R 5/9308. Anweisungen zur zurückhalt. Kommentierung durch die dt. Presse: TOEPSER-ZIEGERT 4/III, S. 1381f., 1389f. Die aus der neuen Lage resultierenden Folgerungen wurden in einer Besprechung vom 17. 11. 1936 erörtert: Dok. Nr. 180.

Zitierhinweis

Nr. 161 Aufzeichnung des Auswärtigen Amts zur Wiedererlangung der Souveränität über die deutschen Ströme. 27. Oktober 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d161>